עין משפט נר מצוה

כט א מיי' פ"ה מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה יג:

ל ב ג מיי' שם הלט"ז:

תורה אור השלם

1 קִרְבוּ אֵלַי שִׁמְעוּ זֹאת לֹא מֵרֹאשׁ בַּסֵּתֶר דִּבַּרְתִּי מֵעֵת הֱיוֹתָהּ שָׁם אָנִי וְעַתָּה אֲדֹנָי אֱלֹהִים שְׁלָחַנִי וְרוּחוֹ: ישעיהו מח טז

2 וְכָל בֶּגֶד וְכָל עוֹר אֲשֶׁר יִהְיֶה עָלָיו שִׁכְבַת זָרַע וְכֻבַּס בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב: ויקרא טו יז

3 בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי לְצֵאת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם בַּיּוֹם הַזֶּה בָּאוּ מִדְבַּר סִינָי: שמות יט א

4 הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה: שמות יב ב

5 זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ: שמות כ ז

6 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיא יְיָ אֶתְכֶם מִזֶּה וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ: שמות יג ג

7 וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: שמות יט ו

מוסף רש"י

ביני שימשי. ערב שבת, ונראה בעיני לפי שבין השמשות שלו סגור בפי כל והכל חרדים אליו לגמור מלאכתן עד שלא תחשך קרו לה בי שמשי (כתובות קג.). **דדאיגי במצות.** יראים וחרדים במצות, ומתוך דאגתן מתחממין (נדה לד:).

תוס' ישנים

א) נ"ל רק קודם טבילה ולא קודם טהרה:

מוסף תוספות

א. דלכולי עלמא פריך. תוס' הרא"ש. ב. דלא קפדי אעונות אלא אימים. תוס' הרא"ש. ג. דלא הוה לן לשהויי תורה כרגע. ריטב"א. ד. להוכיח מכאן. תוס' הרא"ש. ה. בצפרא דשבתא ומחצות היום ואילך יקבלו תורה. תוס' הרא"ש. ו. י"ל דאינו מקשה לאחר מתן תורה אלא להקדים. תוס' הרא"ש. ז. מאי קמ"ל רב חסדא. ריטב"א. ח. דאי מהתם הו"א דכי. ריטב"א. ט. דוקא. ריטב"א. י. כל זמן שאינו ראוי להסריח. ריטב"א, דעיקר חידושיה לומר שאין מטמאים יבשין אפילו תוך שלשה ימים. חי' הר"ן. קמ"ל רב חסדא כל זמן שהיא לחה ואפי' אחר זמנה אבל יבשין לכו"ע לא ואפי' יבשו לאלתר. שיטה להר"ן. יא. דהוה ס"ד שדין הנרבע שפולט כדין האשה שפולטת, קמ"ל. ריטב"א. יב. את החודש. תוס' הרא"ש. יג. ודרשינן נמי בשלהי פ"ק דר"ה החדש הזה לכם כזה ראה וקדש. תוס' הרא"ש. יד. אמאי. תוס' הרא"ש. טו. ופריך. תוס' הרא"ש. טז. הקב"ה למשה ואמירת. תוס' הרא"ש. יז. כדמוכחי קראי דבאותו היום עצמו מנאן. תוס' הרא"ש. יח. בתוס' בפסחים ו: ד"ה ואמאי: דמדבר מבמדבר לא ילפינן. [ועי' שבת של מין. יט. ושקבלוהו ישראל ממשה כדי שיהא צריך להשיב לפני הגבורה שקבלוהו ישראל וכדאמרינן בברייתא בסמוך, אלא על כרחין זו מצות הגבלה שהיא מאוחרת במקרא וראויה להיות מוקדמת. חי' הר"ן. והיינו קרא דכתיב קודם פרישה ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן וכו' ובו ביום אמר משה לישראל מצות הגבלה והיינו קרא דכתיב קודם פרישה ויגד משה את דברי העם אל ה'. שיטה להר"ן [ועי' מהרש"א].

וליטבלו ביני שימשי וליקבלו תורה ביני שימשי. פירש בקונטרס דלר' עקיבא פריך ור"י אומר[א] דאדר' אלעזר בן עזריה ור' ישמעאל נמי[ב] פריך דנילף מהכא דאעונות קפיד קרא דאי אימים לקבלו תורה בי שימשי[ג]:

וליטבלו בצפרא דשבתא. הא ודאי לא פריך אלא לר' עקיבא דס"ל דאעונות קפיד קרא דנימא דילמא בעינן שש עונות וכי תימא אם היו פולטות בסוף ליל שבת מתי יטבלו ליטבלו בצפרא דשבתא אבל לר"א ורבי ישמעאל לא פריך[ד] דנימא דילמא קפיד רחמנא אעונות דפעמים היא קולא כגון אם שימשה בתחילת הלילה דאי קפדינן אעונות משעברו ה' עונות טהורה והשתא דקפיד אימים אינה טהורה עד יום רביעי ומיהו מצינן למימר דפריך דילמא קפיד אעונות ואימים אתרווייהו לחומרא כששימשה בתחילת הלילה ניזיל בתר יומי וכי שימשה בסוף היום ניזיל בתר עונות: **אמר ר' יצחק** שלא יהא הללו הולכים לקבל תורה. וא"ת א"כ מה צריך רבי יצחק לדרשה דלא מראש בסתר דברתי ויש לומר דאיצטריך דאי לאו הכי ליטבלו בתחילת לילי השבת ומחצות לילה ואילך יקבלו תורה אבל ביום אם היו מאחרים עד שיטבלו כולם[ה] היו מתעכבין מת"ת[ו]: **אבל פירשה מן האיש טמאה כל זמן שהיא לחה.** הקשה ר"ת[ז] דמתני' היא דתנן בפרק דם הנדה (נדה נד:) הזוב והניע והרוק ושכבת זרע מטמאין לחין ואין מטמאין יבישין ומיהו לא קשה כולי האי דאיכא למימר[ח] מטמאין לחין[ט] תוך ג'[י] ור"ת מפרש דהכא בזכר שנרבע ופלט זרע דומיא דאשה והתם בראה קרי[יא] וכן פי' ר"ח: **וכתיב** התם החדש הזה לכם. תימה דבפרק קמא דפסחים (דף ו:) פריך אהאי קרא גופיה ממאי דבריש ירחא קאי וי"ל דודאי בריש ירחא קאי דאמרי' במדרש (מכילתא) שהראהו הקב"ה[יב] למשה באצבע[יג] ובפסחים לא פריך אלא[יד] דבעי למילף מינה הא דאמר רשב"ג שדורשין לפני הפסח בהלכות הפסח שתי שבתות שהרי נביא עומד בר"ח ומזהיר על הפסח[טו] וממאי דנביא בריש ירחא קאי ונהי דבראש חדש אמר ליה הקב"ה דילמא משה כשאמר לישראל בארבע' בירחא או בחמשא הוה קאי ומסיק דיליף מדבר ממדבר דבההוא דבאחד לחדש השני אמירת[טז] משה לישראל היתה בו ביום[יז] כדכתיב באחד לחדש השני ויתילדו על משפחותם וגו' וא"ת דאמאי לא יליף הכא מדבר ממדבר כדיליף התם דהכא נמי כתיב מדבר באו מדבר סיני ויש לומר דטפי ניחא ליה למילף הזה הזה ולא מדבר מבמדבר[יח]:

ח) **בתלתא** אמר להו מצות הגבלה. לכ"ע הגבלה קדמה לפרישה דתלתא ויאמר כתיבי וסברא הוא דלכל אחד נאמר ביומו בקמא כתיב ואתם תהיו לי וגו' ובבתרא כתיב מצות פרישה ומצות הגבלה ובאמצעי לא כתב ביה מידי שיעשה משה שליחות לישראל[יט] ואית לן למישדי מצות הגבלה אההיא אמירה ולא אמצות פרישה שהרי מיד אחר אמירה אחרונה כתיבא מצות פרישה:

והא טבולי יום נינהו אביי בר רבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו ניתנה תורה לטבול יום יתיב מרימר וקאמר לה להא שמעת' א"ל רבינא למרימר ניתנה קאמרת או ראויה קאמרת אמר ליה ראויה קאמינא וליטבלו ביני שימשי וליקבלו תורה ביני שימשי ז) אמר רבי יצחק [1]לא מראש בסתר דברתי (א) וליטבלו בצפרא דשבתא וליקבלו תורה בצפרא דשבתא א"ר יצחק שלא יהא הללו הולכין לקבל תורה והללו הולכין לטבילה א"ר חייא ברבי אבא א"ר יוחנן זו דברי ר' ישמעאל ור' עקיבא אבל חכמים אומרים [א] שש עונות שלמות בעינן אמר רב חסדא מחלוקת שפירשה מן האשה א) אבל פירשה מן האיש טמאה כל זמן שהיא לחה מתיב רב ששת [2]וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע פרט לשכבת זרע שהיא סרוחה מאי לאו שפירשה מן האיש לא שפירשה מן האשה בעי רב פפא א) ב) שכבת זרע של ישראל במעי כותית מהו ישראל דדאיגי במצות חביל גופייהו עכו"ם דלא דאיגי במצות לא או דילמא ג) כיון דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהו ואם תמצי לומר ג) כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו ג) במעי בהמה מהו אשה (היא) דאית לה פרוזדור מסרחת אבל בהמה דלית לה פרוזדור לא או דילמא ל"ש תיקו: ת"ר ד) בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל ו) רבי יוסי אומר בשבעה בו אמר רבא דכולי עלמא בר"ח אתו למדבר סיני כתיב הכא [3]ביום הזה באו מדבר סיני וכתיב התם [4]החדש הזה לכם ראש חדשים ה) מה להלן ר"ח אף כאן ר"ח ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל כתיב הכא [5]זכור את יום השבת לקדשו וכתיב התם [6]ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה מה להלן בעצומו של יום אף כאן בעצומו של יום כי פליגי בקביעא דירחא רבי יוסי סבר בחד בשבא איקבע ירחא ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחא בתרי בשבא אמר להו [7]ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בתלתא

והא טבולי יום נינהו. כיון דלכולהו שמעינן דבלילי שבת טבלו הוו להו טבולי יום כשקבלו תורה שלא היה להם הערב שמש אחר הטבילה וכיון דהכי הוא איכא למימר דמבעו"י טבלו שם ואפ"ה פליטתן טהורה ובצרי להו חדא עונה אליבא דכולהו: **ראויה קאמינא.** ראויה ליתן לטבולי יום וקסברי הני תנאי לא הקפידה תורה על טבולי יום דלא כתיב הערב שמש אלא לענין קדשים הלכך ו) כל ג' ימים האמורים לענין פרישה הוזקקו להיות א) קודם טבילה ומיהו לא ניתנה לטבולי יום לפי שטבלו מבעו"י ולא פלטו ואם היו פולטות יחזרו ויטבלו משתחשך אבל לא הוצרכו לכך: **וליטבלו בי שמשי וליקבלו תורה בי שמשי.** לילי שבת קרי בי שמשא בכל דוכתא מפני שבין השמשות שלו חלוק מכל ימים והוצרך להזכירו בכמה מקומות. והכי פריך לר' עקיבא דאמר הקפידה תורה על מנין העונות ולא הקפידה אלא על חמש למה לא קבלוה בלילה מדהמתין עד הבקר איכא למימר שהקפידה על פליטת הלילה ואיכא ו' עונות: ז) **לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך.** ולילה חשך הוא: **ליטבלו בשבתא בצפרא.** ולמה הוצרך (ב) לירד בהשכמה ליום אי פרשו עם חשכה בד' ויטבלו בשבת שחרית ואם פלטו לאחר טבילה טהורין דהא עברו ה' עונות שלמות ואם פלטו לילי שבת ונטמאו לא איכפת לן וטובלין שחרית דהא בעל קרי טובל ביומו ואת אמרת ניתנה תורה לטבולי יום. ויש ספרים דגרסינן ביה תרי לישני וגרסינן הכי לרבי אלעזר לישמשו ביממא דחמשא לר' ישמעאל לישמשו בליליא דחמשא לרבי עקיבא לישמשו ביממא דארבעה ואומר אני שהוא שיבוש והגורסו טעה ולא ידע לפרש מהו שאמר ר' ישמעאל פעמים שהן ה' עונות כו': **אבל חכמים אומרים ו' עונות שלמות.** סברי להו כר' יוסי דאמר בארבעה עביד פרישה ובהשכמה כר' עקיבא ולית להו שטבלו בלילי שבת אלא סבירא להו דאותן שטבלו לילי שבת ופלטו לאחר טבילה הוצרכו לטבול בשבת שחרית ולפיכך נתעכבה שכינה מליתן עד הבקר ולא משום לא בסתר דברתי לחודיה: **שפירשה מן האשה.** כגון פולטת שכבת זרע שקבלה מזכר הוא דאמר ר' אלעזר בן עזריה דבתרי יומי מסרחת מפני שמתחממת בגופה: **אבל פירשה מן האיש.** על הבגד מטמאה לעולם: **כל זמן שהיא לחה.** ומיהו משיבשה לא מטמיא דתו לא חזיא להזריע: **מאי לאו שפירשה מן האיש.** על הבגד ומטהר לה לחה מסרחת דלא קתני פרט לכשיבשה: **של ישראל במעי כותית מהו.** מי מסרחת בג' ימים כישראלית ואי פלטה ליה בתר ג' טהור הנוגע בטיפה או לא. ולהכי נקט שכבת זרע של ישראל דאילו דכותי אמרינן במסכת נדה קריו טהור בפ' בנות כותים (נדה דף לד.): **דדייגי במצות.** לקיים מצות וחרדים בדבר ומתוך דאגה מתחממין כדכתיב (תהלים לט) חם לבי בקרבי: **חביל.** חם: **דאית לה פרוזדור.** בשר כותלי בית הרחם בולט מן השינים ולחוץ ובית הרחם הוי מן השינים ולפנים: **אשה אית לה פרוזדור.** לפיכך לא שליט בה אויר בגופה ומתחממת: **בו' בחדש כו'.** דהא היום דכתיב [שמות כד] ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי סבירא להו כר' יוסי הגלילי דאמר בפ"ק דיומא (דף ד.) זה היה מעשה אחר עשרת הדברות ור' יוסי סבירא ליה דמשה וכל ישראל עומדים לקבל עשרת הדברות ולא בא הכתוב אלא לחלק כבוד למשה: **כתיב הכא.** הזה הזה לגזירה שוה: **מה להלן.** זכור את היום הזה בעצמו של יום הזכירה דיציאת מצרים נאמר להו כדכתיב הזה אף כאן בעצמו של יום הזכירה דשבת נאמר להן זכור את יום וגו': **בקביעא דירחא.** באיזה יום הוקבע החדש: **משום חולשא דאורחא** גרסינן: **בתרי בשבא אמר להו ואתם תהיו לי.** ומשה עלה ויקרא אליו כל הענין עד אלה הדברים אשר תדבר וגו' הדברים האלה נאמרו לו למחרת ביאתם כדאמרינן [ע"א] כל עליותיו בהשכמה היו ואפי' למאן דלית ליה בהשכמה ירד דלא אקים אית ליה בהשכמה עלה דהא בהדיא כתיב קרא:

מסורת הש"ס

א) נדה לד:, ב) [שם וע"ז לא:], ג) [ע"ש], ד) תענית כח: יומא ד:, ה) פסחים ו:, ו) כ"ה גי' רש"ל ויש גורסים כל ג' האמורים ר"ל דעת ראב"ע או ר"ע או ר"י, ז) [ישעיה מ"ה פי"ט לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך והך קרא מוקדם לקרא דמייתי בסוגיין לא מראש בסתר דברתי [ע"ש] ומלוה ליתן טעם], ח) שייך לקמן,

הגהות הב"ח

(א) גמ' בסתר דברתי וגו' וליטבלו: (ב) רש"י ד"ה ליטבלו בשבתא בצפרא ולמה הוצרך להפרישה בהשכמה דיום רביעי יפרשו עם חשכה וכו' לא איכפת לן דטובלות וכו' לר' ישמעאל לישמשו ביומא דארבעה לר"ע לישמשו בליליא דארבעה:

גליון הש"ס

גמ' אמר ר"י לא מראש בסתר דברתי. זה פסוק בישעיה דף מח ע"א ורש"י ליין לא בסתר דברתי שזה פסוק ישעיה מ"ה: גמ' ר' יוסי אומר בשבעה בו. ע' ע"ז דף ג ע"א תוס' ד"ה יום הששי:

הגהות הגר"א

[א] גמ' שש עונות. נ"ב גירסת הגאונים ג' עונות:

רבינו חננאל

שבת, כדאמר ר' עקיבא אם יצאת מקצת עונה ראשונה משלימין לו מקצת עונה שישית. **אלא ר' ישמעאל,** דקמצריך ארבע עונות שלימות שמתחילות מתחילת יום (או מתחילת לילה) מתוך ג' ימים כמאן, **לא כרבנן ולא כר' יוסי,** מדרבנן מרחק טובא, ומדר' יוסי נמי דהא יומא דארבעה שיצא מקצתו לא מהני למחשביה עונה כידחשיב ליה ר' עקיבא, וארבעי דבידיה חמישי וששי אינון בלחוד ובעאי להו מכלל שלשה ימים, כמאן קאי. **ופרקינן לעולם כר' יוסי קאי ר' ישמעאל, ו[כד]אמר רב אדא בר אבא משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד,** דאלמא סבר דעבד להו פרישה ביום רביעי בהשכמה קודם הנץ החמה, והוה להו חמש עונות מכלל שלשה ימים, כדפרשינן לר' ישמעאל בעניין פעמים ה'. **וסלקא שמעתא, ומקשינן** בין לר' ישמעאל ובין לר' עקיבא למה ליה למשה רבינו למעבד פרישה לישראל ביממא דארבעה, והאמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מיטותיהן ביום. **ופריקנן** איצטריך למשה לאפרושינן דהאמר רבא אם היה בית אפל מותר. ואמר (רבה) [רבא] ואיתימ[א] רב פפא תלמיד חכמים המאפיל בטליתו מותר. **ומקשינן** כי מכדי פרישה עבידא אליבא דר' יוסי ור' ישמעאל ור' עקיבא מארבעה, ואליבא דר' אלעזר בן עזריה ורבנן מן חמשה, ולכולהו כל אשה ששמשה קודם הפרשה, אם פלטה שכבת זרע בלילי שבת טהורה היא, תישרי שכינה מליליא דשבתא אמאי איתאחרא עד לצפרא. **ופרקינן אמר ר' יצחק לא מראש בסתר דברתי,** כן עלתה במחשבה למהוה בימא. **והדר אקשינן** אם כן למה לי דעבד פרישה אליבא דר' ישמעאל ור' עקיבא מצפרא ארבעה, **לר' עקיבא תשמש כולי יומא דארבעה,** והרי חמש עונות עד צפרא דשבתא. ולר' ישמעאל תשמש עד צפרא דחמשא, דהא איכא עד צפרא דשבתא ארבע עונות כהלכתן מכלל שלשה ימים. **ופריקנן אמר ר' יצחק אם כן יאמרו הללו הולכין לבית הטבילה והללו הולכין לקבל התורה.** ואילין שאומרין עליהן הולכין לבית הטבילה אינון נשים שפלטו שכבת זרע בלילי שבת, שאילו לא פירשו ביום רביעי הות מיטמיא ממה שפולטת וצריכה למיטבל לצפרא דשבתא, ואיכא בהא מילתא סוניא ולא שפיר שהללו ילכו לקבל תורה והללו ילכו לבית הטבילה. **ואיכא** מאן דגרסי בהדין קושיא דלעילא נמי ולר' אלעזר בן עזריה תשמש ביממא דחמשה. ולא צריכה מילתא להכין, דר' אלעזר בן עזריה לא איכפת ליה שימשה בחמשה עד קרוב לשקיעת החמה אם לאו, ולא צריך אלא משהו מן חמשה, וכולי יומא דמעלי [שבתא], ומשהו מן שבתא דהוא יום שלישי. ומקשינן **והא טבולי יום נינהו,** ומפרקינן **ראויה תורה להינתן לטבולי יום.** ואיכא דמקדמי וגרסי ליה להאי קושיא ולהאי פירוקא, מבתר אוקימתא דמילי דר' ישמעאל ור' עקיבא כר' יוסי. ואיכא דגרסי ליה הכא, ואית ליה תרין אנפי, חד דהויא קושיא על ר' עקיבא דאמר במקצת יומא (דחמשה) [דארבעה] עבד להו פרישא, וכל אשה שפלטה שכבת זרע בלילי שבת עד שמשלימין כשיעור הזה, מה שיצא מיום חמישי טמאה היא, וכיון שאפשר על דעתא דר' עקיבא שיש אשה שפולטת וטמאה בלילי שבת, הרי היא צריכה הערב שמש, וכל נשים שהיה להן כן טבולי יום אינון. ועוד אית ליה להאיי קושיא אנפא אחרינא, כי אמרינן לר' ישמעאל ור' עקיבא למה לי למיעבד להו פרישה דמטיא עד בי שמשא, ליעביד להו פרישה דלא מטיא אלא עד צפרא דשבתא. **ופריקנן** א"ר יצחק יאמרו הללו הולכים לבית הטבילה והללו הולכין לקבל תורה. **ואקשינן** למה ליה לר' יצחק לפרוקי כי הדין פירוקא, הא טבולי יום נינהו אי הות פרישתן עד צפרא דשבתא. ואהדרינן אעפ"כ ראויין היו לקבל התורה, והלכך צריכינן לפירוקא דר' יצחק. ואע"ג דהאיי דקאמרינן והא טבולי יום נינהו, ואביי בר אבין ורב חנניה בר אבין תרווייהו ניתנה תורה לטבולי יום, מוכחא מלתא דעל נשי קאי ולא בגברי אימיר, כי דסדרנא לשמעתא, הא מיפרש בתלמוד ארץ ישראל שמעתא, אמר ר' יוחנן טבולי יום קבלו ישראל את התורה, הדא דאת אמר בנשים, אבל אנשים כבר טהרו, מאי טעמא וקדשתם היום ומחר. אמר ר' חייא **בר אבא** אמר ר' יוחנן **זו דברי** ר' ישמעאל ור' עקיבא **אבל חכמים אומרים שלש עונות שלימות בעינן.** וכן הלכה. **ושכבת זרע** שפרשה לאיש, כל זמן שהיא לחה טמאה ואפילו פלט אותה [מימים